

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1340/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มโนบุรี

โจทก์ร่วม

นาง รำพึง พิมพ์ ลอย แก้ว

นาง มะลิ กัน คล้อย

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาแต่เพียงว่าจำเลยกระทำผิดโดยบันดาลโทสะจำเลยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังไม่เป็นข้อยุติว่าการกระทำของจำเลยและโจทก์ร่วมเป็นการสมัคใจทะเลาะวิวาทเช่นนี้ ฎีกาของจำเลยมิได้กล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีไม่ถูกต้องในข้อใดอย่างใด จึงไม่เป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้มีดเป็นอาวุธฟันหน้านางรำพึงพิมพ์ลอยแก้ว (ที่ถูกพิมพ์ลอยแก้ว) โจทก์ร่วม หลายครั้งเป็นเหตุให้นางรำพึงได้รับบาดเจ็บ มีรอยแผลเป็นหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวเป็นอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ให้จำคุก 2 ปี คำให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามฎีกาของจำเลยที่ไม่เกี่ยวกับการขอให้ลงโทษสถานเบา และรอกการลงโทษให้จำเลยนั้น จำเลยกล่าวแต่เพียงว่าจำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะ จำเลยเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่แน่ชัดได้ว่า การกระทำของจำเลยและโจทก์ ร่วมเป็นการสมรู้ใจทะเลาะวิวาท มิได้กล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้ไม่ถูกต้องในข้อใดอย่างไร ฎีกาของจำเลยในส่วนนี้ไม่เป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาแก้

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ